

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3029/2531

บริษัท นำ สิน ประกันภัย จำกัด
บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 406, มาตรา 419

โจทก์จ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่จำเลยด้วยความสำคัญผิดว่าอ. ผู้ขับขีรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่า อ. มิใช่ผู้ประมาทดังที่จำเลยรับเงินไปจากโจทก์ จึงเป็นการรับชำระหนี้ที่ไม่มีมูลหนี้ที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย เมื่อได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีดังกล่าวให้คู่ความฟังในวันใดถือว่าโจทก์รู้ความจริงที่ได้ชำระหนี้แก่จำเลยโดยปราศจากมูลหนี้ในวันนั้น สิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องเรียกเงินคืนฐานลาภมิควรได้จึงเริ่มต้นนับในวันดังกล่าว เมื่อโจทก์ฟ้องคดียังไม่พ้นกำหนด 1 ปี จึงไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9น-1760นายอุ่น ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท.ห-0012 ซึ่งจำเลยรับประกันภัยไว้ พนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็นความประมาทของนายอุ่น โจทก์จึงยอมจ่ายเงิน 30,000 บาท แก่จำเลย ภายหลังศาลฎีกาได้พิพากษาในคดีแพ่งว่านายอุ่น มิใช่ผู้ประมาท การที่จำเลยรับเงินค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับค่าเสียหายของรถยนต์

หมายเลขทะเบียน กท.ห-0012 ไปจากโจทก์ จึงปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้
ขอให้จำเลยคืนเงิน 30,000 บาท รวมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ค่าเสียหายนั้นโจทก์ได้ใช้แก้จำเลยตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง อายุความที่โจทก์จะบังคับจำเลยได้สิ้นสุดลง
แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงิน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองว่า
โจทก์ได้จ่ายเงินเป็นค่าเสียหายตามเอกสารหมาย จ.1 จำนวนเงิน 30,000 บาท ให้
แก้จำเลยด้วยความสำคัญผิดว่า นายอุ้นผู้ขับขีรถยนต์หมายเลขทะเบียนที่
9น-1760กรุงเทพมหานคร ที่โจทก์รับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายขับรถยนต์ไปชนรถยนต์
หมายเลขทะเบียนที่ กท.ห-0012 ซึ่งจำเลยรับประกันภัยไว้โดยความประมาท ต่อมา
ภายหลังในต้นเดือนตุลาคม 2521 นายทองดี กันตะศรี ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายวุฒิชัย
ชัยวัฒน์ กับพวกเป็นจำเลยและโจทก์เป็นจำเลยร่วมเรียกค่าเสียหายในมูลเหตุ
ละเมิดเดียวกันและศาลฎีกาพิพากษาว่า นายอุ้นมิใช่ผู้ประมาทดังนั้น ที่จำเลยรับเงิน
ค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงิน 30,000 บาท ไปจากโจทก์ จึงรับชำระหนี้ที่ไม่มีมูลหนี้
ที่จำเลยจะอ้างได้ตามกฎหมาย มีปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นฎีกาเพียงว่าฟ้องโจทก์ขาด
อายุความหรือไม่ เห็นว่าสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3288/2525 ของศาลชั้นต้น
ซึ่งนายทองดี กันตะศรี เป็นโจทก์ฟ้องนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายอุ้นมิได้ประมาท

แม้คดีนั้นจำเลยจะมีได้เป็นคู่ความ แต่จำเลยก็มีได้ให้การปฏิเสธและมีได้นำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่นในคดีนี้ จึงฟังได้ว่านายอุ่มมิได้ประมาท เมื่อศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีดังกล่าวให้คู่ความฟังในวันที่ 5 ตุลาคม 2526 ถือว่าโจทก์พึงรู้ความจริงที่โจทก์ได้ชำระหนี้ให้แก่จำเลยโดยปราศจากมูลหนี้ในวันนั้น สิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องเรียกเงินค้ำประกันลาภมิควรได้จึงเริ่มต้นนับในวันดังกล่าว มิใช่เริ่มนับตั้งที่จำเลยฎีกา โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 1 ตุลาคม 2527 จึงยังไม่พ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาที่โจทก์รู้ว่าตนมีสิทธิเรียกเงินค้ำประกัน โจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ